

物上权利负担随物的流转而“继受”的法律适用及认定标准

——绍兴某服装有限公司诉绍兴市越城区某街道
某花园小区社区居民委员会所有权确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06民终2819号民事判决书

2. 案由：所有权确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):绍兴某服装有限公司(以下简称某公司)

被告(被上诉人):绍兴市越城区某街道某花园小区社区居民委员会(以下简称某居委会)

【基本案情】

案外人浙江某集团有限公司(以下简称某集团)是某花园小区的建设单位。2000年11月30日,某集团与绍兴市越城区某街道筹建办(乙方)签订《协议》一份,约定双方协商建立某居委会,居委会设立在某花园小区内。根据《绍兴市区住宅小区管理暂行办法》精神,甲方无偿提供居委会管理用房及营业房……二楼二底,共四间(以下简称案涉房屋)……

2012年1月10日,某集团将案涉房屋过户至某公司。该房屋于2014年3月18日抵押给案外人某银行股份有限公司绍兴分行。

据某居委会陈述,其自2001年7月开始将案涉房屋出租给案外人开设幼儿园使用并收取租金,某公司亦认可某居委会出租案涉房屋早于房产过户时间。

某公司请求依法确认案涉房屋属于某公司所有，某居委会归还某公司自2012年1月至今收取的案涉房屋租金245670元。

【案件焦点】

某居委会是否应当向某公司返还收取的租金。

【法院裁判要旨】

浙江省绍兴市越城区人民法院经审理认为：某集团在2012年1月将案涉房产过户至某公司名下时，案涉房产已由某居委会租赁给案外人使用，且某居委会也已收取案涉房产相邻房屋租金多年，某公司在长达十多年的时间内一直未向某居委会主张权利，可以推定某公司在房产过户时就知道或应当知道某集团向某居委会免费提供案涉房屋作为居委会管理用房及营业房使用，并愿意接受该物上权利负担的事实，涉案房产所有权转移的同时，物上权利负担随之流转。

浙江省绍兴市越城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百零九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回某公司的诉讼请求。

某公司不服一审判决，提起上诉。

浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为：《绍兴市区住宅小区管理暂行办法》第二十一条规定，小区综合交接后，房屋建设单位应按住宅总建筑面积0.2%的配置标准向管委会（居委会）无偿提供管理用房。按该文件精神要求，某集团于2000年11月30日与某街道筹建办签订协议约定，将案涉房屋无偿提供给居委会作为管理用房及营业房。将案涉房屋无偿提供给居委会使用，是某集团作为该小区的建设单位的义务。在某居委会使用房屋期间，虽某公司受让了案涉房屋，但仍受该协议约束。某居委会将案涉房屋出租给他人，租金用于公益事业并未违反协议约定。某公司在长达十多年时间内一直未向某居委会主张权利，可推定其知道前述约定并愿意接受该物上权利负担。

浙江省绍兴市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

物上权利负担是第三人对物的非直接支配性权利，即对第三人而言是权利，对物权人而言则是一种权利负担。物上权利负担兼具物权法及合同法的双重意义，既明确了静态物权关系中各方的财产权利分配，又明确了动态合同关系中的财产权利效力，实现了物权法与合同法的紧密联系。

一、民法上物上权利负担的流转规则

实践中，法学界对于物上权利负担流转规则存在两种主流观点：一种为“消灭主义”，主张物上权利负担应当在流转前“处置”；另一种为“继受主义”，主张物上权利负担可随物的流转由新的所有权人承继。民法上典型的物上权利负担包括用益物权、担保物权、租赁权等。在物权发生变动时，其上存在的权利负担一般应随物权的转移而转移，即由物权受让人继受该物上的权利负担。

（一）用益物权的流转规则的完善

原《中华人民共和国物权法》第一百六十二条规定：“土地所有权人享有地役权或者负担地役权的，设立土地承包经营权、宅基地使用权时，该土地承包经营权人、宅基地使用权人继续享有或者负担已设立的地役权。”《中华人民共和国民法典》第三百七十八条将该条修订为“土地所有权人享有地役权或者负担地役权的，设立土地承包经营权、宅基地使用权等用益物权时，该用益物权人继续享有或者负担已经设立的地役权”，从条文比较中可以看出，《中华人民共和国民法典》将“享有或者负担地役权”的主体进行了扩大，进一步肯定了“地役权”的流转采用“继受主义”观点。

（二）担保物权的流转规则的突破

原《中华人民共和国物权法》第一百九十一条规定：“抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿或者提存……抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受

让人代位清偿债务消灭抵押权的除外。”而《中华人民共和国民法典》第四百零六条规定：“抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿”。物权的追及效力，是指物权设立后，不论标的物辗转流入何人之手，物权人都有权追及物之所在并直接支配该物的效力。就抵押权来说，其追及力表现为，在抵押人将抵押物转让他人的情况下，抵押权人可以向受让人主张抵押权，即受让人取得的是有抵押权负担的财产。从法理上讲，设定抵押权，系在物上设定了权利负担，抵押人作为抵押财产的所有人，仍然享有对抵押物的支配权，其中就包括转让抵押的财产，对抵押财产转让进行限制法理依据不足。此外，在抵押权已经进行登记的情况下，买受人自愿买受的，根据抵押权的追及效力，允许抵押权人向买受人主张抵押权，对买受人并无不公。反之，已设定但未经登记的动产抵押，不能对抗善意买受人，由抵押权人承担因未办理登记而产生的风险，对其亦无不公。从《中华人民共和国民法典》第四百零六条本身来说，其所体现的正是物上权利负担流转的“继受主义”主张。

（三）物上租赁权流转规则的延续

《中华人民共和国民法典》第七百二十五条规定：“租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”该条款延续了原《中华人民共和国合同法》第二百二十九条所确定的“买卖不破租赁”的租赁权流转规则，即在租赁合同的有效期限内，出租人将租赁物的所有权转让给第三人时，承租人的权利不因租赁物所有权的转移而消灭或者受到妨碍。

二、物上权利负担随物的流转而“继受”的判断

《中华人民共和国民法典》的上述规定体现出物上权利负担的“继受主义”理念，强调以“物”为核心，而对于合同相对性的原则进行有限突破，更体现出对意思自治原则的尊重。然《中华人民共和国民法典》对于物上权利负担的

规定散见于相关法条，未进行原则性的总括规定，导致物上权利负担的内涵和外延仍有一定模糊性，实践中也难以对其流转规则进行系统的区分适用，但《中华人民共和国民法典》中关于地役权、抵押权以及租赁权等物上权利负担的流转规则可供司法实践处理类似问题参考，即对于已登记的物上权利负担流转可采用登记对抗主义，对于未登记的物上权利负担，流转时不得对抗善意第三人。以本案为例，某街道筹建办与某集团签订协议约定由某集团为双方协商建立的某居委会免费提供管理用房及营业房，可视为某集团对其建设所有的不动产设立了物上权利负担。某居委会一直对案涉房产进行占有、使用、收益，其权益具有用益物权的属性，对人的依赖性较弱而对物的依存性较强，案涉房屋归谁所有并不具有特别意义。某公司取得案涉房产之前，某居委会已将案涉房屋出租给案外人使用多年，可视为产生了公示效力，某公司明知案涉不动产存在权利瑕疵而取得产权，并非善意第三人，案涉房屋的物上权利负担应当随着物权变化而流转。某公司如认为权利受损，可另行向某集团主张。

编写人：浙江省绍兴市越城区人民法院 刘婷婷